

Manifestação Técnica — PLC nº 118/2026

Ofício: CVL nº 4965/2026 | **Órgão:** SMDE — Subsecretaria de Desenvolvimento Econômico | **Data:** julho de 2026

Em atenção ao Ofício CVL nº 4965/2026, referente ao PLC nº 118/2026, de autoria do Vereador Junior da Lucinha, que dispõe sobre a requalificação de galpões industriais para fins de inovação tecnológica e logística nos bairros de Jacarepaguá, Bangu e Santa Cruz, esta Subsecretaria posiciona-se em sentido **contrário à aprovação da proposta na forma atual**, reconhecendo o mérito de seu objetivo.

Em quatro artigos, o projeto institui o Programa de Requalificação Tecnológica da Zona Oeste e Sudoeste, manda simplificar o licenciamento de reformas e delega à "Secretaria Municipal de Urbanismo" — pasta inexistente — a fixação, por ato administrativo, de índices urbanísticos diferenciados. O texto não dialoga com a Lei Complementar nº 270/2024, o Plano Diretor que concentra zoneamento, coeficientes e a outorga onerosa, e não define perímetro, prazos ou contrapartidas.

O mérito econômico é real. O distrito 22@, em Barcelona, atraiu mais de 4.500 empresas e 56 mil empregos desde 2001; o Brooklyn Navy Yard sustenta 13 mil empregos e US\$ 2,5 bilhões/ano de impacto (BROOKLYN NAVY YARD DEVELOPMENT CORP. "FY25 Impact Report", BNYDC, 2026); e a última milha é vetor global de demanda (OECD/ITF. "Urban Logistics Hubs", ITF, 2024). O desequilíbrio atacado é o maior da cidade: a AP5 reúne 1,7 milhão de habitantes para 163,6 mil vínculos formais, e a periferia metropolitana registra 6,4 empregos formais por 100 habitantes, ante média de 24,2 (CASA FLUMINENSE. "Mapa da Desigualdade", Casa Fluminense, 2025). O instrumento, porém, não captura esses ganhos: índices ampliados sem contrapartida comprometem a receita futura de outorga; o mercado carioca não exhibe pressão de demanda — vacância de 11,2% e absorção negativa em 2025 (Newmark, 2026); e São Paulo, Belo Horizonte e Curitiba definiram perímetro, incentivos e contrapartidas na própria lei (Leis nº 17.577/2021 e nº 12.061/2026; LC nº 150/2025).

Embora a competência urbanística do Município seja inequívoca (BRASIL. "Constituição Federal", Senado Federal, 1988), a análise apontou ainda óbices de iniciativa e de reserva de lei (Tema 917 do STF), cuja avaliação compete à PGM. Assim, esta Subsecretaria posiciona-se em sentido **contrário à aprovação do PLC nº 118/2026 na forma atual**, recomendando que seu meritório objetivo retorne em proposta com perímetro, prazos e contrapartidas, a exemplo do Reviver Centro (LC nº 229/2021), de iniciativa do Executivo.